

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

A Constituição Federal, em seu art. 142, estabelece que as **Forças Armadas**, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República:

*Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.*

Portanto, as funções primordiais das Forças Armadas são:

- Defesa da Pátria;
- Garantia dos poderes constitucionais;
- Por iniciativa de qualquer dos poderes, para garantia **da lei e da ordem**.

A defesa da Pátria inclui a defesa das fronteiras do Território Nacional, da incolumidade dos cidadãos que aqui residem e da integridade do patrimônio e das riquezas nacionais. A garantia dos poderes constitucionais diz respeito à defesa da ordem constitucional e de seus valores maiores de liberdade e independência e harmonia entre os Poderes.

Anote que a manutenção da lei e da ordem é atribuição primordial das **forças de segurança pública** (próximo capítulo que vamos estudar), constituídas pela polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estaduais e distrital. Adicionalmente, temos a figura da Força Nacional de Segurança, que não é constituída por militares das Forças Armadas, mas por integrantes destacados das forças de segurança pública, em seus diversos níveis.

Entretanto, as Forças Armadas poderão ser chamadas a intervir na defesa da lei e da ordem, **por iniciativa de algum dos Poderes constitucionais**, representados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República. É comum esse chamamento quando da realização de grandes eventos, como Olimpíadas, Copa do Mundo, Congressos Internacionais, eleições nacionais, dentre outros.



Jurisprudência

O STF deu interpretação conforme a dispositivos da Lei Complementar 97/1999, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas:

"(i) A missão institucional das Forças Armadas na defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; (ii) A chefia das Forças Armadas é poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros Poderes, relacionando-se a autoridade sobre as Forças Armadas às competências materiais atribuídas pela Constituição ao Presidente da República; (iii) A prerrogativa do Presidente da República de autorizar o emprego das Forças Armadas, por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos outros poderes constitucionais – por intermédio dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados –, não pode ser exercida contra os próprios Poderes entre si; (iv) O emprego das Forças Armadas para a “garantia da lei e da ordem”, embora não se limite às hipóteses de intervenção federal, de estados de defesa e de estado sítio, presta-se ao excepcional enfrentamento de grave e concreta violação à segurança pública interna, em caráter subsidiário, após o esgotamento dos mecanismos ordinários e preferenciais de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, mediante a atuação colaborativa das instituições estatais e sujeita ao controle permanente dos demais poderes, na forma da Constituição e da lei". (ADI 6.457/DF, rel. Min. Luiz Fux, decisão de 12/6/2020)

Além disso, os membros das Forças Armadas são denominados **militares**, e estão sob o comando supremo do Presidente da República.

A **Emenda Constitucional 77/2014** introduziu importantes modificações no § 3º do art. 142, que versa sobre as disposições aplicáveis aos militares, um prato cheio para as bancas:

Art. 142.....

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)**

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas; **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)**

~~II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei; **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)**~~

II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei; **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)**

O inciso III também teve sua redação alterada, para incluir a ressalva do **art. 37, XVI, alínea c**, pois o militar médico ou outro profissional de saúde, poderá acumular dois cargos na área, sem que seja transferido para a reserva. O inciso não fez ressalvas para as demais hipóteses de acumulação, nem para os que atuem como professores ou instrutores nas diversas Armas.

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil **temporária**, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;

A **ressalva do art. 37, XVI, alínea c** permitiu a acumulação de cargos de profissionais de saúde, como exceção à agregação e posterior transferência para a reserva.

Art. 37.....

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

.....

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

A **agregação** é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo, quadro, arma ou serviço, nela permanecendo sem número, mas mantido o pagamento de seu soldo, da fase de registro da candidatura até a sua diplomação, no caso de **cargo eletivo** (§ 8º, inciso II, do art. 14), quando passa para a inatividade ou após dois anos, se tomar posse em **cargo, emprego ou função pública civil temporária** (inciso III, art. 142).

*IV - ao militar são **proibidas** a sindicalização e a greve;*

*V - o militar, enquanto em serviço ativo, **não pode** estar filiado a partidos políticos;*

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;

*VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, **na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c"**;*

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Portanto, quanto ao inciso VIII, acima, aplicam-se aos militares das Forças Armadas, bem como aos militares dos Estados e do DF, por força do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, apenas alguns direitos trabalhistas do art. 7º, da Constituição Federal, além do que for estabelecido em lei:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

.....

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

.....

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

.....

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

.....

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

Veja na tabela a seguir os direitos sociais dos trabalhadores estendidos aos militares:

Direitos dos trabalhadores estendidos aos militares (art. 7º, CF)
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

A respeito da **greve**, que já é vedado aos militares das Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o **exercício do direito de greve**, sob qualquer forma ou modalidade, **é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, incluídos aí os policiais militares**. Como medida de "compensação" decidiu o Excelso Pretório ser obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil (CPC), para vocalização dos interesses da categoria (**ARE 654.432/GO, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julg. em 5/4/2017**).

No inciso VIII temos a previsão de que a atuação de militares em atividades privativas de profissionais de saúde deverá se dar, **preferencialmente, no âmbito militar**.

Importante você saber ainda que a **Emenda Constitucional 23/1999** havia extinguido os antigos Ministérios do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, tornando-os Comandos das Forças Armadas. Entretanto, os Comandantes permaneceram com **status de Ministro de Estado**, tendo assegurados o foro por prerrogativa de função perante o **Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, c)** no caso de crimes comuns e de responsabilidade e perante o **Senado Federal (art. 52, I)**, no caso de crime de responsabilidade conexos com os do Presidente da República.

Estando organizadas com base na hierarquia e na disciplina, os membros das Forças Armadas subordinam-se aos respectivos Comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, reunidos no Ministério da Defesa, sob o **comando supremo do Presidente da República**.

Agora, atente para um importante posicionamento do **STF**, concernente ao contido no **§ 2º do art. 142**:

§ 2º - Não caberá "habeas-corpus" em relação a punições disciplinares militares.

Segundo o STF, o não cabimento de habeas corpus para punições disciplinares militares vale tão somente para o **mérito** da punição militar, não contra os **pressupostos de sua legalidade**, contra os quais poderá ser interposto o HC, no qual poderá ser aferida a ocorrência dos quatro pressupostos de legalidade dessas transgressões (a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser aplicada disciplinarmente):

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. Não há que se falar em violação ao art. 142, § 2º, da CF, se a concessão de habeas corpus, impetrado contra punição disciplinar militar, volta-se tão-somente para os pressupostos de sua legalidade, excluindo a apreciação de questões referentes ao mérito. Concessão de ordem que se pautou pela apreciação dos aspectos fáticos da medida punitiva militar, invadindo seu mérito. A punição disciplinar militar atendeu aos pressupostos de legalidade, quais sejam, a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena susceptível de ser aplicada disciplinarmente, tornando, portanto, incabível a apreciação do habeas corpus. Recurso conhecido e provido." (RE 338.840/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento 19/8/2003. No mesmo sentido, o RHC 88.543, rel. min. Ricardo Lewandowski, julg. em 3/4/2007, 1ª Turma).

Significa que o Poder Judiciário poderá conhecer de habeas corpus para examinar os pressupostos de legalidade da medida adotada pela autoridade militar, tais como a competência, o cumprimento do regulamento militar, a pena adequada ao caso, dentre outros pressupostos processuais aplicáveis.

São de iniciativa **privativa** do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas (**art. 61, § 1º, I**), bem como as leis que disponham sobre militares das Forças Armadas, seu **regime jurídico**, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva (**art. 61, § 1º, II, f**).

O art. 143 estabelece que o serviço militar é obrigatório, nos termos da lei, bem como para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar, aqueles que alegarem imperativo de consciência deverão prestar serviço alternativo, a ser atribuído pelas Forças Armadas (art. 143, § 1º, CF):

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.

Também o **art. 5º, VIII**, oferece alternativa para quem alegue escusa de consciência, que poderá ser desobrigado de obrigação a todos imposta, desde que **cumpra prestação alternativa**:

Art. 5º, VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Caso aquele que invocar o imperativo de consciência, seja religiosa seja de outra natureza, e se recusar a cumprir prestação alternativa, estará sujeito à **perda ou suspensão dos direitos políticos**, nos termos do **art. 15, IV**, da Constituição Federal:

*Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;*

Importante anotar que o **Supremo Tribunal Federal** assentou entendimento de que o serviço militar obrigatório **pode ser remunerado com valor inferior ao salário-mínimo**, pois os conscritos, na justa acepção do termo, não se enquadram como trabalhadores no sentido que lhes dá o **art. 7º, IV**, da Constituição. Esse entendimento ficou consolidado na **Súmula Vinculante 6 do STF**:

Súmula Vinculante 6 – Não viola a Constituição da República o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças prestadores de serviço militar inicial.

Crimes

Se o mesmo crime for tipificado como crime comum e crime militar (**crime militar impróprio**), a competência para processar e julgar o paciente é da Justiça Militar. Nesse sentido, o STF,

"O paciente foi denunciado pela prática de delito do art. 315 do CPM, classificado como crime militar em sentido impróprio – aqueles que, embora previstos na legislação penal comum, também estão tipificados no CPM por afetarem diretamente bens jurídicos das Forças Armadas (art. 9º, III, a, do CPM). É competente, portanto, para processar e julgar o paciente a Justiça castrense, por força do art. 124 da CF" (**HC 98.526, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 29/6/2010**).

Entretanto, havendo **concurso de crimes**, um comum e outro militar, o STF entende que o mesmo delito poderá dar origem a duas ações penais, uma na Justiça comum (federal ou estadual) e outra na Justiça Militar, não havendo que se falar em prorrogação de competência nem da justiça castrense nem da comum. Nesse sentido,

"Ementa: Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Alegação de violação ao princípio do ne bis in idem. Ausência de plausibilidade. Duplicidade de processos decorrentes de um mesmo fato. Possibilidade. Imputações distintas. **Crimes de natureza comum e castrense**. Competência absoluta. Ordem denegada. **Um determinado acontecimento pode dar origem a mais de uma ação penal e em âmbitos jurisdicionais distintos e especializados**. Improrrogabilidade e inderrogabilidade da competência absoluta. Precedentes. A conexão e a continência não constituem óbice à separação obrigatória de processos quando da ocorrência de concurso entre crime militar e crime comum, conforme dispõe o art. 79, I, CPP. Ordem denegada (**HC 105.301 MT, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 5/4/2011**)

E os crimes **dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis**? E os crimes **dolosos contra a vida praticados por civis contra militares**?

Aí temos duas situações distintas: a Lei 13.491/2017, alterou o art. 9º do Código Penal Militar, para assentar que os **crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civil serão da competência do Tribunal do Júri**.

Art. 9º.....

§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.

Essa já era a jurisprudência do STF:

"Competência. Homicídio. Agente militar. Inexistente qualquer elemento configurador, a teor do disposto no art. 9º do CPM, de crime militar, a competência é da Justiça comum, do Tribunal do Júri" (**HC 110.286, rel p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 14/2/2012**)

Já com relação aos crimes dolosos contra a vida praticados por **civis contra militares** a competência para processamento e julgamento é da **justiça militar**, conforme já assentou o STF:

"Ementa. Crime doloso praticado por civil contra a vida de militar da aeronáutica em serviço: competência da justiça militar para processamento e julgamento da ação penal: art. 9º, inc. III, alínea D, do Código Penal Militar (...). A jurisprudência do STF é no sentido de ser constitucional o julgamento dos crimes dolosos contra a vida de militar em serviço pela Justiça Castrense, sem a submissão destes crimes ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 9º, III, d, do CPM". (HC 91.003, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 22/5/2007).



Veja como foi cobrado!

(CESPE/JUIZ FEDERAL/TRF 5ª REGIÃO/2011) Apesar de a prestação de serviço militar ser obrigatória, a recusa em cumpri-la é admitida sob a alegação do direito de escusa de consciência, cabendo, nesse caso, às forças armadas atribuir àquele que exercer esse direito serviço alternativo em tempo de paz, cuja recusa enseja como sanção a declaração da perda dos direitos políticos.

Perfeita tradução dos arts. 5, VIII, 15, IV e 143 da Constituição Federal, cuja leitura sistemática permite concluir que aquele que invocar o imperativo de consciência, de qualquer natureza, e se recusar a cumprir prestação alternativa, estará sujeito à suspensão ou perda dos direitos políticos.

Gabarito: **CERTO**.

(CESPE/PROMOTOR DE JUSTIÇA/MPE AM/2007) A punição disciplinar militar imposta sem que haja previsão legal é passível de impugnação via *habeas corpus*.

Correta interpretação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é cabível a interposição de *habeas corpus* quando a punição militar não observar os requisitos legais.

Gabarito: **CERTO**.

(Como regra, não cabe *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares. Contudo, admite-se a veiculação desse instrumento contra punição disciplinar militar quando a discussão se referir a quatro pressupostos de legalidade, quais sejam: a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente)

Resumo

Forças Armadas (arts. 142 e 143 da CF/1988)

- **Composição e natureza das Forças Armadas:**

- Constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica.
- Instituições nacionais permanentes e regulares.
- Organizadas com base na hierarquia e disciplina.
- Sob a autoridade suprema do Presidente da República.

- **Funções principais (art. 142):**

1. Defesa da Pátria (fronteiras, segurança dos cidadãos, patrimônio e riquezas nacionais).

2. Garantia dos poderes constitucionais (defesa da ordem constitucional, liberdade, independência e harmonia entre os Poderes).
3. Garantia da lei e da ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais (Presidente, Congresso, STF).

- **Defesa da lei e da ordem:**

- A atribuição primordial é das forças de segurança pública (Polícia Federal, Polícias Civis, Militares, Bombeiros, Polícias Penais).
- Força Nacional de Segurança é composta por integrantes dessas forças, não por militares das Forças Armadas.
- Forças Armadas podem intervir na garantia da lei e da ordem em situações excepcionais (ex: grandes eventos, eleições).

- **Interpretação do STF sobre o emprego das Forças Armadas (ADI 6457/DF):**

- Não exercem poder moderador entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
- Chefia é limitada ao que a Constituição prevê; não há interferência indevida em outros poderes.
- Emprego para garantia da lei e da ordem é excepcional e subsidiário, após esgotados mecanismos ordinários.
- Controle permanente dos demais poderes sobre o emprego das Forças Armadas.

- **Status dos militares e organização (EC 77/2014 e EC 18/1998):**

- Membros das Forças Armadas são denominados militares.
- Patentes são conferidas pelo Presidente da República.
- Uso exclusivo de títulos, postos e uniformes militares.
- Militares que assumirem cargo público civil permanente serão transferidos para a reserva (exceto médicos e profissionais de saúde conforme art. 37, XVI, c).
- Para cargos públicos civis temporários, militares ficam agregados, com restrições a promoções e transferência para reserva após 2 anos.

- **Agregação:**

- Situação em que militar da ativa deixa de ocupar vaga hierárquica, mantém soldo, até transferência para reserva.

- **Proibições e regras para militares (art. 142, §3º):**

- Proibida sindicalização e greve.
- Militares ativos não podem filiar-se a partidos políticos.
- Perda do posto e patente apenas por decisão de tribunal militar permanente (em tempo de paz) ou tribunal especial (em tempo de guerra).
- Oficial condenado a pena privativa de liberdade > 2 anos será submetido a julgamento militar.

- **Direitos trabalhistas aplicáveis aos militares (art. 142, §3º, VIII e art. 7º):**

- Aplicam-se alguns direitos do art. 7º da CF, como:
 - Décimo terceiro salário.
 - Salário-família.

- Férias anuais remuneradas.
- Licença-maternidade e paternidade.
- Assistência gratuita a filhos e dependentes em creches e pré-escolas.
- Prevalece a atividade militar sobre algumas regras trabalhistas.
- **Greve e Segurança Pública**
 - Greve é vedada aos militares das Forças Armadas, policiais civis, militares e servidores da segurança pública.
 - STF determina participação obrigatória do Poder Público em mediação para os interesses dessas categorias (ARE 654.432/GO).
- **Atuação em Saúde**
 - Militares em atividades privativas de profissionais de saúde devem atuar preferencialmente no âmbito militar (inciso VIII do art. 7º).
- **Organização das Forças Armadas**
 - Extinção dos Ministérios do Exército, Aeronáutica e Marinha (EC 23/1999).
 - Comandos das Forças Armadas mantêm status de Ministro de Estado e foro privilegiado no STF e Senado.
 - Subordinação dos militares aos Comandantes e ao Ministério da Defesa.
 - Comando supremo: Presidente da República.
- **Punições Disciplinares Militares e Habeas Corpus (art. 142, § 2º)**
 - Habeas corpus **não cabe para discutir o mérito** da punição disciplinar militar.
 - É possível impetrar HC para verificar a **legalidade** da punição (hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função, pena aplicável).
 - Decisões do STF (RE 338.840/RS e RHC 88.543) confirmam essa distinção.
- **Iniciativa Legislativa Privativa do Presidente da República (art. 61, § 1º)**
 - Leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas.
 - Leis sobre militares, regime jurídico, cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e reserva.
- **Serviço Militar Obrigatório (art. 143)**
 - Serviço militar obrigatório nos termos da lei.
 - Prestação de serviço alternativo para quem alegar imperativo de consciência (crença religiosa, convicção filosófica ou política).
 - Direito à escusa de consciência e prestação alternativa (art. 5º, VIII).
 - Recusa em cumprir prestação alternativa implica perda ou suspensão dos direitos políticos (art. 15, IV).
- **Remuneração dos Conscritos**
 - STF (Súmula Vinculante 6) admite remuneração inferior ao salário mínimo para praças em serviço militar inicial.

Crimes Militares e Competência da Justiça Militar

- Crimes tipificados como comuns e militares (crime militar impróprio): competência da Justiça Militar.
- Concurso de crimes comum e militar: ações penais separadas, uma na Justiça comum, outra na Militar (HC 105.301 MT).

- Crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis: competência do Tribunal do Júri (Lei 13.491/2017 e jurisprudência STF).
- Crimes dolosos contra a vida praticados por civis contra militares: competência da Justiça Militar (STF - HC 91.003).

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
